

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3112/2533

อัยการ ฉะเชิงเทรา
นาย ดำรง ค์ เกตุสุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, มาตรา 73 วรรคสอง

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, มาตรา 31 วรรคสอง

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสองมีอัตราโทษชั้นสูงจำคุกยี่สิบปี เป็นโทษที่หนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกชั้นสูงสิบห้าปี โดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษขั้นต่ำ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31, 35 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484มาตรา 4, 7, 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494 มาตรา 3, 6 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2503 มาตรา 18 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518มาตรา 3, 4, 7, 19 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 3, 4ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 116 ลงวันที่ 10

เมษายน 2515 ข้อ 1, 14 พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 มาตรา 4
ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตาม พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,
91 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526
มาตรา 4 ธิบของกลางทั้งหมด จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษา
ว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา
14, 31, 35 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 พระ
ราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 7, 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ พระราช
บัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494 มาตรา 3, 6 พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2503 มาตรา 18 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 3, 4, 7,
19 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 3, 4 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 116 ลงวันที่ 10
เมษายน 2515 ข้อ 1, 14 พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 มาตรา 4
ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,
91 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2526 มาตรา 4 จำเลยที่ 1 อายุ 19 ปี รู้ผิดชอบแล้ว ไม่ลดมาตราส่วนโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ให้ ลงโทษฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำ
คุกคนละ 6 เดือน ฐานแปรรูปไม้หวงห้าม มีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง
ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่รับอนุญาต และฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้
แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำคุกข้อหาละ 1 ปี รวม 3 ข้อหาจำ
คุกคนละ 3 ปี รวมจำคุกจำเลยทั้งสิ้นคนละ 3 ปี 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี 9 เดือน ธิบของกลาง โจทก์

อุทธรณ์ขอให้ปรับบทลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นบทหนัก และศาลชั้นต้นลงโทษต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง จำคุกคนละ 1 ปี รวมโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 4 ปี ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 ปี นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 มีอัตราโทษสูงกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง เพราะโทษขั้นต่ำที่จำเลยจะได้รับตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 คือจำคุกตั้งแต่สองปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท สูงกว่าโทษขั้นต่ำที่จำเลยจะได้รับตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสองคือจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีและปรับตั้งแต่ห้าพันบาทนั้น เห็นว่าโทษจำคุกที่จำเลยจะได้รับตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง สูงถึงยี่สิบปี จึงเป็นโทษที่หนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ซึ่งมีโทษจำคุกชั้นสูงเพียงสิบห้าปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าโทษขั้นต่ำจะมีหรือไม่"

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ